

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת לימור סון הר מלך

פ/25/1602

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – הגבלת שיתוף פעולה בין מוסד אקדמי לבין ארגון הפועל נגד מדינת ישראל), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 28 ב. 1. בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958¹, אחרי סעיף 28א יבוא :

"הפחתת תקציב או 28ב. (א) ראה שר החינוך כי מוסד להשכלה גבוהה תמיכה

שהמדינה משתתפת בתקציבו הוציא הוצאה עבור שיתוף פעולה עם גוף ישראלי או שאינו ישראלי בפעילות שיש בה אחד מהמפורטים להלן, רשאי הוא, לאחר ששמע את המוסד, להפחית מהסכומים שיש להעבירם מתקציב המדינה לאותו מוסד לפי כל דין :

(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ;

(2) קריאה להעמדה לדין של חיילי צבא הגנה לישראל בערכאות בין לאומיות ;

(3) תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל ;

(4) קריאה לחרם ותמיכה בחרם, משיכת השקעות או הטלת סנקציות על מדינת ישראל או אזרחיה ;

(5) הסתה לגזענות או לאלימות.

(ב) הפחתה כאמור בסעיף קטן (א), תהיה לפי כללים שיקבע שר החינוך, בהתייעצות עם שר האוצר."

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

דברי הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת, של שיתוף פעולה בין מוסדות אקדמיים לבין ארגונים חוץ-אקדמיים אשר על סדר יומם עומדות חתירה תחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ושאיפה לשנות את אופייה של מדינת ישראל כמדינת לאום ריבונית. שיתופי פעולה בין ארגונים אלו, אשר נמצאים בשולי השיח והלגיטימיות הציבורית, לבין מוסדות אקדמיים הממומנים על ידי המדינה, מגבירים ומהדהדים את המסרים הקיצוניים הללו.

שיתופי פעולה אלו באים לידי ביטוי בין היתר בתוכניות אקדמיות שונות או בפעילויות בקמפוסים, ומתבצעים לעתים מבלי שתינתן אפשרות בחירה לסטודנטים אם להיחשף לתכנים אלו, ולעתים אף תוך הסתרת המטרות המוצהרות של הארגונים המעורבים.

המוסדות האקדמיים המוכרים במדינת ישראל מתוקצבים מהקופה הציבורית, ומכאן גוברת הבעייתיות שבשיתוף פעולה בין המוסדות לבין ארגונים החותרים תחת ערכי היסוד של המדינה.

הצעת חוק זו מבקשת למצוא את האיזון בין חופש הביטוי מחד, לבין אבני היסוד עליהן מושתת המדינה מאידך, מתוך הבנת כובד משקלם של שני העקרונות הללו. לכן, בדומה לסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, מוצעים מספר מצומצם של קריטריונים הנוגעים לליבת אופייה היהודי והדמוקרטי של המדינה. לפיכך, מוצע כי שר החינוך יהיה רשאי להפחית מן הסכומים המועברים למוסדות אקדמיים המקיימים שיתוף פעולה עם מוסדות אשר נופלים בגדר הקריטריונים שנקבעו בסעיף 28ב.

ההצעה מאפשרת המשך שיח פורה וסובלני בתוך הקמפוסים, מבלי שיחצו גבולות של ערעור תחת יסודות קיומה של מדינת ישראל ותוך הבטחת שקיפות פעילותם של המוסדות ושמירה על זכויותיהם של הסטודנטים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)